EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Carena Alma - 6°3

Actividad N° 1 : .Por deducción, señale cual de las siguientes formas de extinción del contrato de trabajo piensan que corresponde a la situación del caso

-RENUNCIA
-ABANDONO DE TRABAJO
-DESPIDO INDIRECTO POR INJURIAS GRAVES
-FALTA REINTEGRO AL FINALIZAR LICENCIA POR MATERNIDAD

Expliquen y fundamenten su postura de acuerdo a los criterios que creen que corresponden. Tengan en cuenta para ello la LCT que les facilitamos!

GRUPO 1 : Agustín trabaja en el Mcdonalds que está ubicado en 9 de Julio y Av. Corrientes. A veces siente que es poco lo que le pagan y dice: " mucho trabajo y poca plata". Esta semana se ha, según el, "revelado", y no va a ir a trabajar, considera que si lo quieren deberían llamarlo, va aprovechar para ir al médico y descansar. No avisara que va a faltar, total, no se lo merecen.

- Corresponde al abandono de trabajo, porque Agustín deja de ir a trabajar sin avisar. Sin embargo, para que se considere abandono, el empleador primero debe intimarlo a que vuelva a trabajar, como establece el artículo 244 de la LCT.

GRUPO 2 : Luciana hace 6 meses que trabaja vendiendo carteras en "Tropea". Por suerte tiene a su primo que trabaja en Jumbo y le consiguió un puesto como cajera, donde le pagarían más dinero. Además le permitirá estudiar por la mañana. Luciana hoy le dirá a la encargada del local de carteras que no va a trabajar más allí.

- Corresponde la renuncia, porque Luciana consiguió otro trabajo con mejores condiciones y decide dejar el actual. Para hacerlo correctamente, debe enviar un telegrama laboral gratuito o formalizar la renuncia ante la autoridad correspondiente, según el artículo 240 de la LCT.

GRUPO 3 : Escaneado con CamScanner Enzo hace dos años que trabaja en atención telefónica en un call center de Personal. Lo cierto es que para conseguir un ascenso, le piden que trabaje hasta 10 horas diarias de lunes a viernes y para colmo en su recibo de sueldo dice que trabaja media jornada y su obra social es la Unión Obrera Metalúrgica -UOM- (la que es para los empleados metalúrgicos). Enzo estuvo averiguando y tiene UOM porque a él le están pagando su sueldo como si fuera un trabajador metalúrgico. Su tía, que es abogada, le dijo que mandara telegrama laboral intimando a su empleador a que le pague las horas extras y que le paguen en base a un empleado de comercio y no metalúrgico. Además, su tía le explicó que si no le pagan, va a tener que dejar de trabajar ahí porque su empleador no cumple con sus obligaciones laborales.

- Corresponde el despido indirecto, porque a Enzo no le pagan correctamente las horas extras y le liquidan mal el sueldo. Estos incumplimientos pueden ser graves, por lo que puede reclamar al empleador que solucione el problema y, si no lo hace, considerar despedido, según los artículos 242 y 246 de la LCT.

GRUPO 4 : Hace 50 días nació la bebe de Juana, por lo que se encuentra con licencia por maternidad hace 3 meses. Juana habló con Francisco, su pareja, y entre el trabajo de empleada en la fábrica metalúrgica y los gastos que les genera el jardín maternal, decidieron que por el momento va a dejar de trabajar. Creen que podrán arreglarse con el sueldo de Francisco

- Corresponde la opción de extinguir la relación laboral al finalizar la licencia por maternidad, porque Juana decide dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de su hijo. Esta posibilidad está contemplada en el artículo 183, inciso b), de la LCT, siempre que cumpla con los requisitos legales.